

감사결과처분(요구)서

일련번호	12	감사자	감사실		공 개() 비 공 개(○)
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	회수	재정상 조치금액	385,000
수감부서 (처리할 부서)	지리산국립공원전남사무소 (지리산국립공원전남사무소)	처분요구일자	2023. . .	회신기일	처분(요구)일로부터 각 2개월 이내

지리산국립공원전남사무소 (재정상 회수, 행정상 통보)

제 목 원가계산 제비율 적용 소홀
관 계 기 관 지리산국립공원전남사무소
내 용

1. 업무처리기준

- 『건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(고용노동부 고시 제2022-43호, 2022.06.02.)』 제3조(적용범위)에 의거 건설업 산업안전보건관리비 계상은 『산업재해보상보험법』 제6조에 따라 『산업재해보상보험법』의 적용을 받는 공사 중 총공사금액 2천만원 이상인 공사에 적용하며, 동 고시 제4조(계상의무 및 기준) 제1항에 의거 건설공사발주자(이하 "발주자"라 한다)가 도급계약 체결을 위한 원가계산에 의한 예정가격을 작성하거나, 자기공사자가 건설공사 사업 계획을 수립할 때에는 다음 각 호와 같이 안전보건관리비를 계상하여야 한다. 다만, 발주자가 재료를 제공하거나 일부 물품이 완제품의 형태로 제작·납품되는 경우에는 해당 재료비 또는 완제품 가액을 대상액에 포함하여 산출한 안전보건관리비와 해당 재료비 또는 완제품 가액을 대상액에서 제외하고 산출한 안전보건관리비의 1.2배에 해당하는 값을 비교하여 그 중 작은 값 이상의 금액으로 계상한다.

※ 2022년 토목·조경·산업환경설비공사 원가계산 간접공사비(제비율) 적용 기준(조달청)

구분	산출 기준	비고
도급자관급 미포함	(재료비+직접노무비)X요율	
도급자관급 포함	(재료비+직접노무비+도급자관급)X요율 (재료비+직접노무비)X요율X1.2	비교하여 적은 금액 적용

2. 현황 및 지적내용

○ 원가계산 제비율 적용 부적정 현황(2022년 지리산전남 재난취약지구 정비공사)

(단위: 원)

구분	사무소 정산(부적정)	재정산(적정)	비고
	금액	금액	
간접재료비	-	-	
직접재료비	803,132	803,132	
직접노무비	22,565,332	22,565,332	
간접노무비	3,114,015	3,114,015	
경비	64,260	64,260	
고용보험료	259,361	259,361	
산재보험료	950,135	950,135	
건강보험료	-	-	
연금보험료	-	-	
노인장기요양보험료	-	-	
환경보전비	-	-	
기타경비	715,026	715,026	
산업안전보건관리비	1,165,455	821,635	
일반관리비	296,367	292,929	
이윤	277,918	274,605	
헬기운반비	12,339,000	12,339,000	
폐기물처리비	-	-	
공급가액	42,550,000	42,199,429	
부가가치세	4,255,000	4,219,943	
도급액	46,805,000	46,419,372	
감액 예정금액		385,000	천원미만 절사

○ 지리산국립공원전남사무소는 “2022년 지리산전남 재난취약지구 정비공사”를 계약 체결 후 준공처리 하였으나, 산업안전보건관리비 계상시 도급자관급자재가 포함되어 있는 경우 $a.(\text{재료비} + \text{직접노무비} + \text{도급자관급}) \times \text{요율}$, $b.(\text{재료비} + \text{직접노무비}) \times \text{요율} \times 1.2$ 에서 a, b 중 적은 금액을 적용하여야 함에도 큰 금액을 적용하여 총 공사비 385,000원을 과다 지급한 사실이 있음.

3. 조치할 사항

○ 재정상 회수 (단기조치: 2개월 이내) 【지리산국립공원전남사무소】

- 과다 계상한 산업안전보건관리비에 따른 공사비 385,000원에 대하여 회수 조치

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【지리산국립공원전남사무소】

- 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련